

Diritto d'autore: tutela giuridica delle opere dell'ingegno

**Corso "Diritto dell'informatica T"
a.a. 2025/2026**

Claudia Cevenini
claudia.cevenini@unibo.it

Diritto d'autore e nuove tecnologie

La disciplina del diritto d'autore risente fortemente della 'rivoluzione digitale'.

Tecnologie informatiche e Internet – cambia il legame tra opera dell'ingegno e supporto materiale.

La **dematerializzazione** delle opere dell'ingegno rende molto più agevole la violazione dei diritti degli autori (pirateria).

Nascita dei **beni informatici** (software, banche dati, opere multimediali).

Opera dell'ingegno e supporto materiale

I **diritti sull'opera** dell'ingegno in quanto tale sono **indipendenti** dai **diritti** sul **supporto materiale** che incorpora l'opera stessa.

Es. L'acquirente di un software su cd diventa proprietario del supporto (il cd, il DVD) ma i diritti di utilizzazione economica del software restano in capo all'autore/titolare.

Il D.A. nel codice civile 1/6

Libro Quinto: Del lavoro

Titolo IX: Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali

Capo I: Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche

Art. 2575 Oggetto del diritto

Formano oggetto del diritto di autore le **opere dell'ingegno di carattere creativo** che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, **qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.**

Il D.A. nel codice civile 2/6

Art. 2576 Acquisto del diritto

Il **titolo originario** dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla **creazione dell'opera**, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

Art. 2577 Contenuto del diritto

L'autore ha il diritto esclusivo di **pubblicare** l'opera e di **utilizzarla economicamente in ogni forma e modo**, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.

L'autore, **anche dopo la cessione** dei diritti previsti dal comma precedente, può **rivendicare la paternità** dell'opera e può **opporsi a qualsiasi deformazione**, mutilazione o altra **modificazione** dell'opera stessa, che possa essere di **pregiudizio** al suo **onore** o alla sua **reputazione**.

Il D.A. nel codice civile 3/6

Art. 2580 Soggetti del diritto

Il diritto di autore spetta all'autore ed ai suoi aventi causa nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali.

Art. 2581 Trasferimento dei diritti di utilizzazione

I diritti di utilizzazione sono trasferibili.

Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto (2725).

Art. 2582 Ritiro dell'opera dal commercio

L'autore, qualora concorrano **gravi ragioni morali**, ha diritto di **ritirare l'opera dal commercio**, salvo **l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti** di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera medesima.

Questo diritto è personale e **intrasmissibile**.

Il D.A. nel codice civile 4/6

Art. 2579 Interpreti ed esecutori

Agli artisti attori o interpreti di **opere o composizioni drammatiche o letterarie**, e agli artisti esecutori di opere o composizioni **musicali**, anche se le opere o composizioni sovraindicate sono in dominio pubblico, compete, nei limiti, per gli effetti e con le modalità fissati dalle leggi speciali, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il **diritto** ad un **equo compenso** nei confronti di **chiunque diffonda o trasmetta** per radio, telefono od altro apparecchio equivalente, ovvero **incida, registri** o comunque **riproduca** su dischi fonografici, pellicola cinematografica od altro apparecchio equivalente la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione.

Gli artisti attori od interpreti e gli artisti esecutori hanno **diritto di opporsi** alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di **pregiudizio al loro onore e alla loro reputazione**.

Il D.A. nel codice civile 5/6

Art. 2578 Progetti di lavori

All'autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.

Il D.A. nel codice civile 6/6

Art. 2583 Leggi speciali

L'esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.

[NOTA: le regole sul **Diritto d'autore** sono contenute nella **Legge 633/41**]

Legge 633/41

Legge di riferimento: **Legge 22 aprile 1941, n. 633. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.**

Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 luglio 1941 n. 166

RECENTEMENTE MODIFICATA per considerare il ruolo dell'intelligenza artificiale generativa.

Oggetto di tutela LDA 1/2

Che cosa tutela la legge sul diritto d'autore (**LDA**)?

- **Opere dell'ingegno creative** (letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro, cinematografia, ecc.), **qualunque** ne sia il **modo o la forma di espressione, anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore**
- **Programmi per elaboratore (software)** come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna
- **Banche dati** che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una **creazione intellettuale dell'autore**

Oggetto di tutela LDA 2/2

L'elenco delle opere non è tassativo: la tutela si può estendere per es. anche a opere multimediali, siti web creativi, ecc.

Cosa significa **creativo**?

Deve esservi un **apporto personale dell'autore**, un minimo grado di **originalità** e **novità** rispetto alle opere preesistenti.

L'**originalità** riguarda la **forma espressiva**, non il contenuto.

L'opera non deve essere una copiatura di altra opera (plagio).

Opere tutelate (dettaglio) 1/3

- 1) opere **letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose**, tanto se in forma **scritta** quanto se **orale**;*
- 2) **opere e composizioni musicali**, con o senza parole, **opere drammatico-musicali** e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;*
- 3) **opere coreografiche e pantomimiche**, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;*
- 4) opere della **scultura**, della **pittura**, dell'arte del **disegno**, della **incisione** e delle **arti figurative similari**, compresa la **scenografia**;*
- 5) i **disegni** e le **opere dell'architettura**;*
- 6) le **opere dell'arte cinematografica**, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;*

Opere tutelate (dettaglio) 2/3

7) le **opere fotografiche** e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;

8) i **programmi per elaboratore**, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;

Opere tutelate (dettaglio) 3/3

9) Le **banche di dati** di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;

10) Le opere del **disegno industriale** che presentino di per sé *carattere creativo e valore artistico*.

Sono tutelate anche 1/2

Opere collettive

Riunione di opere o parti di opere, aventi carattere di **creazione autonoma** (es. per scelta e coordinamento per un fine letterario, scientifico, didattico, ecc.).

Es. enciclopedie, dizionari, antologie, riviste e giornali

Sono protette come **opere originali**, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.

(art. 3 LDA)

Sono tutelate anche 2/2

Elaborazioni

Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono protette le **elaborazioni di carattere creativo** dell'opera stessa, quali le **traduzioni** in altra lingua, le **trasformazioni** da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un **rifacimento sostanziale** dell'opera originaria, gli **adattamenti**, le **riduzioni**, i **compendi**, le **variazioni** non costituenti opera originale.

(art. 4 LDA)

Non sono tutelati

La LDA non si applica ai **testi** degli **atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche**, sia **italiane** che **straniere**.

(art. 5 LDA)

Sfera di applicazione LDA

La legge sul diritto d'autore (LDA) si applica a:

- tutte le opere di **autori italiani, dovunque pubblicate per la prima volta;**
- opere di **autori stranieri, domiciliati in Italia, pubblicate per la prima volta in Italia.**

LDA può essere applicata a opere di autori stranieri in presenza di **Convenzioni internazionali** per la protezione delle opere dell'ingegno.

In mancanza di Convenzioni internazionali, le opere di autori **stranieri** godono della protezione della LDA se lo **Stato** di cui sono **cittadini** concede alle opere di autori italiani una **protezione effettivamente equivalente.**

(art. 185 ss. LDA)

Chi è il titolare del D.A.?

I diritti **MORALI** spettano **SEMPRE** all'autore.

I **diritti PATRIMONIALI** spettano:

- in genere all'autore,
- in alcuni casi a **soggetti diversi** (es. datore di lavoro, pubbliche amministrazioni).

È considerato **autore** delle **elaborazioni** l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro.

L'autore può trasferire i diritti patrimoniali a terzi (es. scrittore cede i diritti di distribuzione dell'opera a una casa editrice).

Chi è l'autore?

Si reputa **autore** dell'opera - **salvo prova contraria** - **chi** è in essa **indicato come tale**, nelle forme d'uso, oppure è **annunciato come tale** nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell'opera.

Valgono come nome anche lo **pseudonimo**, il **nome d'arte**, la **sigla** o il segno convenzionale che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.

(art. 8 LDA).

In caso di più autori 1/2

Opera collettiva

Riunione di opere o parti di opere avente carattere di creazione autonoma (es. enciclopedia, antologia).

Protetta come opera originale:

- il diritto sulle singole parti spetta ai rispettivi autori;
- il diritto sull'opera collettiva spetta a chi organizza e dirige la creazione dell'opera.

(art. 7 LDA)

In caso di più autori 2/2

Opera in comunione

Contributo inscindibile e indistinguibile di più autori.

- Il **diritto** spetta **in comune** a tutti gli autori.
- Le **parti indivise** si presumono di **valore uguale**, **salvo** la prova per iscritto di **diverso accordo**.
- **Diritti morali** esercitabili **individualmente**.
- E' necessario **l'accordo di tutti i coautori** per pubblicazione dell'opera inedita, modifica, utilizzo in forma diversa da quella della prima pubblicazione.
- In caso di ingiustificato rifiuto tali atti possono essere autorizzati dall'autorità giudiziaria.

Si applicano le norme sulla comunione previste nell'art. 1100 e ss. c.c.

(art. 10 LDA)

Opera in comunione codice civile

Art. 1100. Norme regolatrici.

Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a piu' persone, se il titolo o la legge non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti.

Art. 1101. Quote dei partecipanti.

[I] Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali.

[II] Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, e' in proporzione delle rispettive quote.

D.A. e pubbliche amministrazioni

Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni sono titolari del diritto d'autore sulle opere create e pubblicate per loro conto e a loro spese.

Lo stesso diritto spetta agli **enti privati non-profit** (salvo diverso accordo con gli autori), alle **accademie**, agli altri **enti pubblici culturali**.

Quando sorge il D.A.?

L'autore acquista il diritto sull'opera al **momento** della sua **creazione**.

(art. 6 LDA)

Non è necessario alcun adempimento formale.

Per essere tutelata, l'opera deve essere **realizzata, concretizzata, esteriorizzata** (= venire alla luce).

L'opera è tutelata **qualunque** siano la **forma** e il **modo di espressione**.

NON è tutelata una semplice idea.

In che cosa consiste il D.A.?

I diritti riconosciuti in capo all'autore di un'opera si distinguono in:

- diritti morali**
- diritti patrimoniali.**

Diritti morali 1/2

Sono diritti esclusivi riconosciuti dalla legge a **tutela della personalità** dell'autore.

Possono essere esercitati se una loro violazione possa recare **pregiudizio** all'**onore** e alla **reputazione** dell'autore.

Indipendenti dai diritti patrimoniali. (spettano all'autore anche se i diritti patrimoniali sono stati ceduti).

Irrinunciabili (l'autore non può rinunciarvi)

Inalienabili (non possono essere ceduti/venduti)

Imprescrittibili (non scadono mai)

Diritti morali 2/2

- Diritto di rivendicare la **paternità** dell'opera.
- Diritto all'**integrità** dell'opera.
- Diritto di **inedito**.
- Diritto di '**pentimento**'.

Dopo la morte dell'autore, possono essere esercitati da coniuge, ascendenti e discendenti diretti (anche non eredi).

In caso di finalità pubbliche anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Paternità dell'opera

Diritto di essere **indicato** e **riconosciuto pubblicamente** come **creatore** dell'opera.

Diritto di **rivendicare** in qualsiasi momento la **paternità** dell'opera.

Diritto di far circolare la propria opera in **forma anonima** o sotto **pseudonimo**.

L'autore può **pretendere** che il proprio **nome** sia **indicato** sugli esemplari dell'opera o in occasione di qualsiasi forma di utilizzazione o comunicazione al pubblico (es. esecuzione, rappresentazione, proiezione cinematografica, diffusione radiofonica e televisiva, recitazione, ecc.).

Integrità dell'opera

L'autore ha il diritto di **opporsi** a qualsiasi **deformazione, mutilazione** od altra **modificazione**, ed a ogni **atto a danno dell'opera** stessa, che possano essere di **pregiudizio** al suo **onore** o alla sua **reputazione**.

Il diritto può riguardare modifiche dell'opera e anche modalità di comunicazione che possano cambiare la percezione e il giudizio del pubblico (es. utilizzo in pubblicità).

Questo diritto **non** può essere esercitato **se** l'autore è a **conoscenza** delle **modifiche** e le ha **accettate**.

Inedito

L'autore ha l'esclusivo diritto di **decidere se e quando pubblicare** la sua opera.

Se vuole, può lasciarla per sempre inedita (= non pubblicarla mai).

L'autore può **opporsi** alla **prima pubblicazione** e **recedere** da **contratti** stipulati per **pubblicare** l'opera.

Il d. di inedito **si esaurisce** con la **pubblicazione** dell'opera (=non può essere esercitato dopo la pubblicazione).

Se l'autore ha **espressamente vietato** la **pubblicazione**, i suoi eredi **dopo** la sua **morte non potranno pubblicare l'opera** inedita.

Se è fissato un **termine** per la pubblicazione le opere non possono essere pubblicate prima di tale scadenza.

Pentimento

Diritto di **ritirare** l'**opera** dal **commercio** in presenza di **gravi ragioni morali** (motivi etici, politici, religiosi).

Può riguardare diverse versioni dell'opera e anche opere derivate dall'opera originale.

Per poterlo fare, tuttavia, l'autore ha l'**obbligo di indennizzare** coloro che hanno acquistato i **diritti** di utilizzazione economica (es. **riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare** l'opera medesima).

Diritti patrimoniali 1/2

Titolare ha il **diritto esclusivo di utilizzazione economica** dell'opera nel suo insieme e in ciascuna delle sue parti, ad es. mediante:

- **pubblicazione,**
- **riproduzione,**
- **distribuzione,**
- **elaborazione,**
- **noleggio,**
- **prestito.**

I singoli diritti possono essere esercitati **indipendentemente l'uno dall'altro** (es. il titolare può autorizzare la riproduzione ma non la distribuzione).

Diritti patrimoniali 2/2

Il titolare può ricorrere a **rimedi giuridici** per proteggersi contro eventuali violazioni (= può rivolgersi al giudice per dimostrare il proprio diritto e vietare la violazione).

Durata = 70 anni dopo la morte dell'autore.

Opere collettive: diritti di ut. ec. dell'opera come un tutto **70 anni dalla prima pubblicazione**. Diritti spettanti a ciascun collaboratore 70 anni dopo la morte.

Per i diritti patrimoniali delle **Amministrazioni dello Stato e amministrazioni locali: 20 anni** dalla prima pubblicazione.

Attenzione!!

Cedere un diritto esclusivo è diverso da **permettere** ad altri **di utilizzare l'opera** (es. mediante licenza).

Diritto di riproduzione

Diritto esclusivo di effettuare o autorizzare: moltiplicazione in **copie, diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale** dell'opera, in **qualunque modo o forma**.

Sono esentate (= non sono oggetto del diritto esclusivo dell'autore) le **riproduzioni temporanee prive di rilievo economico** proprio, **transitorie o accessorie**, parte integrante ed essenziale di un **procedimento tecnologico**, effettuate all'unico scopo di consentire la **trasmissione in rete** tra terzi con l'intervento di un intermediario; è esentato l'**utilizzo legittimo** di un'opera.

(art. 13 e 68-bis L. 633/41)

Diritto di trascrizione

Diritto esclusivo di **trascrivere** ha ad oggetto l'uso dei mezzi atti a **trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta** in qualsiasi modo o forma (es. copiatura a mano, stampa, fotografia, ogni altro procedimento).

(art. 14 L. 633/41)

Diritto di esecuzione e rappresentazione

Diritto esclusivo di **eseguire, rappresentare o recitare in pubblico**, gratuitamente o a pagamento, un'**opera musicale, drammatica, cinematografica**, qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo.

Non è considerata pubblica:

- entro la cerchia ordinaria della famiglia, convitto, scuola, istituto di ricovero, se non effettuata a scopo di lucro,
 - all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici per promozione culturale e valorizzazione (protocolli SIAE-Ministero), senza scopo di lucro.
- (art. 15 L. 633/41)

Diritto di comunicazione al pubblico 1/2

Diritto esclusivo di effettuare o autorizzare: la comunicazione mediante **mezzi di diffusione a distanza** (es. telegrafo, telefono, radio, tv, altri mezzi analoghi).

Comunicazione via **satellite, ritrasmissione, comunicazioni codificate** con condizioni particolari di accesso.

Diritto di comunicazione al pubblico 2/2

Messa a **disposizione** del **pubblico** in modo che l'utente possa avere **accesso** dal **luogo** e dal **momento** scelti **individualmente** (*on demand*).

La comunicazione al pubblico **NON esaurisce il diritto** (= anche dopo che è avvenuta la comunicazione il diritto resta in capo al titolare).

(art. 16 L. 633/41)

Ritrasmissione 1/2

Qualsiasi ritrasmissione **simultanea, invariata e integrale**, destinata al pubblico

- di una **emissione** primaria di uno Stato membro, di **programmi televisivi** o **radiofonici** destinati al pubblico,
- quando la **trasmissione iniziale** è effettuata su filo, via etere o via satellite, **esclusa la trasmissione online, e**

Ritrasmissione 2/2

- a) effettuata da un **soggetto diverso** dall'organismo di diffusione radiotelevisiva che ha effettuato la **trasmissione iniziale** o sotto il cui controllo e responsabilità tale trasmissione iniziale è stata effettuata;
- b) è effettuata su un **servizio di accesso a Internet**, in un ambiente gestito, inteso come un ambiente in cui un operatore di servizi di ritrasmissione fornisce un servizio di **ritrasmissione sicura agli utenti autorizzati**, nel quale solamente questi ultimi possono accedere alla ritrasmissione e il **livello di sicurezza è comparabile** a quello utilizzato per il contenuto trasmesso attraverso le reti gestite in cui il contenuto ritrasmesso è criptato.

Diritto di traduzione e modificazione

Diritto esclusivo di effettuare o autorizzare:

- la **traduzione in altra lingua o dialetto**,
- tutte le forme di **modificazione, elaborazione e trasformazione** dell'opera che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera (v. art. 4)
- pubblicazione delle opere in **raccolta**,
- **qualsiasi modifica** all'opera.

(art. 18 L. 633/41)

Diritto di distribuzione

Diritto esclusivo di **effettuare o autorizzare:**

- la messa in **commercio** o
- in **circolazione** o
- a **disposizione** del **pubblico**

con **qualsiasi mezzo** e a **qualsiasi titolo** dell'**originale** dell'opera o di **esemplari** di essa (es. vendita, noleggio).

Comprende il diritto esclusivo di **introdurre nella UE le riproduzioni fatte extra UE.**

(art. 17 L. 633/41)

Principio di esaurimento comunitario

Il diritto di distribuzione dell'originale o di una copia **si esaurisce** nella **Comunità** europea se la **prima vendita** o il **primo** atto di **trasferimento** è effettuato dal **titolare o** con il suo **consenso**. (= il titolare non potrà controllare l'ulteriore distribuzione di quell'esemplare)

Qt esaurimento **non si applica** alla messa a disposizione ***on demand***.

(art. 17 L. 633/41)

[NOTA - Significa che gli esemplari 'usati' dell'opera possono essere ulteriormente distribuiti da chi li ha acquistati in modo legale.]

Diritto di noleggio e prestito

Il titolare ha il diritto esclusivo di:

- **noleggiare** l'opera (= cedere in uso per un limitato periodo di tempo per conseguire un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto);
- dare in **prestito** l'opera (= cessione in uso fatta da istituzioni aperte al pubblico per un periodo di tempo limitato per usi diversi).

L'autore - anche in caso di cessione del diritto di noleggio a un produttore - mantiene il diritto di ottenere un'**equa remunerazione per il noleggio**.
Ogni **patto contrario** è **nullo**. (novità)

(art. 18-bis L. 633/41)

Trasmissione dei diritti di utilizzazione economica

I diritti di utilizzazione economica spettanti agli autori e i diritti connessi di natura patrimoniale possono essere **acquistati, ceduti o trasmessi in tutti i modi e le forme stabiliti dalla legge.** (art. 107 LDA)

L'autore che ha compiuto **16 anni** può compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano. (art. 108 LDA)

La trasmissione dei diritti di utilizzazione economica DEVE ESSERE PROVATA PER ISCRITTO. (art. 110 LDA)

Trasmissione dei diritti novità 1/2

Gli autori, gli adattatori dei dialoghi, i direttori del doppiaggio, gli artisti interpreti e esecutori, i doppiatori, che concedono in licenza o trasferiscono i propri diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o di altri materiali protetti hanno il diritto, direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva cui abbiano conferito apposito mandato, a una **remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti, nonché **commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento.****

Trasmissione dei diritti novità 2/2

Occorre tenere conto, in quanto pertinenti, della particolarità del settore di riferimento e dell'esistenza di accordi di contrattazione collettiva, fatto salvo il diritto al compenso previsto da altre disposizioni di legge, ivi incluse quelle di cui agli articoli 46-bis e 84.

Sono **nulle** le **pattuizioni contrarie**.

È ammessa una **remunerazione forfettaria** per l'autore o l'artista quando il suo **contributo** all'opera o all'esecuzione ha **carattere meramente accessorio** e i **costi** delle operazioni di **calcolo** sono **sproporzionati** allo scopo

Mancato sfruttamento novità 1/2

L'autore o l'artista interprete o esecutore che ha **concesso in licenza o trasferito in esclusiva** i propri diritti relativi ad un'opera o ad altri materiali, in caso di **mancato sfruttamento** può **agire per la risoluzione, anche parziale, del contratto di licenza o di trasferimento dei diritti dell'opera**, oppure revocare l'esclusiva del contratto.

Questa regola non si applica quando il mancato sfruttamento è dovuto a circostanze alle quali l'autore, l'artista interprete o esecutore può ragionevolmente porre rimedio.

Mancato sfruttamento novità 2/2

Opera collettiva: la risoluzione deve essere chiesta da **tutti** gli autori ed artisti interpreti o esecutori con il **maggior rilievo**/contributo all'opera.

Salvo diversa previsione contrattuale o diversa disposizione di legge, lo **sfruttamento** dell'opera o della prestazione artistica deve avvenire **nel termine stabilito** dal contratto, **non superiore a 5 anni o a 2 anni successivi alla disponibilità dell'opera** da parte dell'editore o del produttore. In mancanza, **l'autore o artista interprete o esecutore assegna un termine congruo** per lo sfruttamento dei diritti. Decorso il termine, **può revocare l'esclusiva** del contratto o risolvere il contratto

Eccezioni e limitazioni

Principio generale (“default”): è necessario il **consenso dell’autore** allo **sfruttamento** e al **godimento** della sua **opera**.

Vi sono eccezioni alla regola generale, casi in cui l’**utilizzazione è libera** (casi **tassativi**).

Vietata ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all’autore.

Eccezioni - alcuni esempi 1/2

Riproduzione di singole opere o brani per **uso personale** dei lettori, fatta **a mano** o con mezzi di riproduzione non idonei alla diffusione dell'opera al pubblico.

Fotocopia per uso personale di opere letterarie (NON spartiti e partiture musicali) con mezzi non idonei a diffusione dell'opera al pubblico; limite del 15% di ciascun volume.

Eccezioni - alcuni esempi 2/2

Copia per uso personale di fonogrammi e videogrammi (senza fini di lucro e nel rispetto delle misure tecnologiche). Non si applica ai contenuti 'on demand'.

Riassunto, citazione, riproduzione, comunicazione al pubblico (per scopi di critica, discussione, insegnamento). Obbligo di indicare la fonte (titolo, autore, editore, traduttore, ecc.).

Riproduzione di articoli di attualità (a meno che non sia espressamente riservata).

Pubblicazione immagini e musica su Internet

È permesso pubblicare liberamente su Internet, a titolo gratuito, immagini e musica a bassa risoluzione o degradate:

- **per uso didattico o scientifico e**
- **solo nel caso in cui questo utilizzo non sia a scopo di lucro.**

(L. 633/41 art. 70)

I diritti connessi 1/2

Sono diritti **patrimoniali** su opere dell'ingegno riconosciuti dalla legge che spettano a **soggetti diversi dall'autore**, es.:

- artisti, interpreti o esecutori,
- produttori di supporti fonografici,
- produttori di opere cinematografiche o audiovisive,
- emittenti radiofoniche e televisive, ecc.

Si tratta di soggetti che consentono al pubblico di fruire dell'opera.

Gli artisti interpreti o esecutori sono titolari anche di diritti morali.

I diritti connessi 2/2

- Diritti relativi alla **produzione** di **dischi fonografici** e di apparecchi analoghi;
- diritti dei **produttori** di **opere cinematografiche** o **audiovisive** o sequenze di immagini in movimento;
- diritti relativi alla **emissione radiofonica** e **televisiva**;
- diritti degli **artisti interpreti** ed **esecutori**;
- diritti relativi a bozzetti di scene teatrali;
- diritti relativi alle **fotografie**;
- diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto;
- diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria;
- **protezione** del **titolo** dell'opera, delle **rubriche**, dell'**aspetto esterno dell'opera**, degli **articoli** e di **notizie**;
- **divieto** di taluni atti di **concorrenza sleale**.

Tutela giuridica del software

Che cos'è il software?

Manca una **definizione** di 'software' nell'ordinamento giuridico italiano.

OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale): il software è l'insieme di **istruzioni** che può, una volta trasferito su un supporto leggibile dalla macchina, far **svolgere una funzione, realizzare un compito** od **ottenere un risultato particolare** per mezzo di una macchina per l'elaborazione delle informazioni.

Riferimenti normativi

Convenzione di Monaco sul brevetto europeo (art. 52) **vieta** espressamente la **brevettabilità** dei **programmi** per elaboratore (= software) **in quanto tali**.

Direttiva 91/250/CE (recepita con **D.Lgs. 518/92**)

Necessario trattamento giuridico uniforme per favorire la circolazione del software nella Comunità europea. **Software** deve essere **tutelato** come **opera letteraria** ai sensi della **Convenzione di Berna** sulla **tutela** delle **opere letterarie ed artistiche** (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 20 giugno 1978, n. 399).

Legge italiana (su cui ci basiamo): L. 633/41.

Come è tutelato il software?

Programmi per elaboratore sono **opere protette** in base alla disciplina sul **diritto d'autore**.

SW protetto in **qualsiasi forma** (codice sorgente o eseguibile), incluso il **materiale preparatorio**.

Deve essere **originale** = risultato di creazione intellettuale dell'autore (non mera copiatura).

Non sono protette le **idee** e i **principi** alla base di qualsiasi elemento del SW.

E' tutelata la **forma espressiva** del sw (struttura e sviluppo delle istruzioni che compongono il programma).

Chi è titolare dei diritti patrimoniali sul software?

A seconda dei casi può trattarsi di:

- **autore**
- **altri soggetti** (es. Pubbliche Amministrazioni)
- il **dipendente** (es. di una software house)

Software del dipendente

Datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica sul software creato dal dipendente **se** il sw è sviluppato:

- **nello svolgimento delle sue mansioni, o**
- **su istruzioni del datore di lavoro.**

Salvo patto contrario (= può essere stabilito diversamente per contratto).

ATTENZIONE!! Confrontate con l'invenzione del dipendente, che studieremo quando ci occuperemo di brevetti (proprietà industriale).

Diritti esclusivi sul SW 1/3

Diritto di effettuare o autorizzare:

a) **Riproduzione**

- permanente/temporanea,
- totale/parziale,
- con qualsiasi mezzo,
- in qualsiasi forma.

NOTA: se il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione e la memorizzazione del SW comportano una riproduzione = necessaria autorizzazione del titolare dei diritti.

Diritti esclusivi sul SW 2/3

Diritto di effettuare o autorizzare:

b) **Modificazione**

- traduzione,
- adattamento,
- trasformazione,
- ogni altra modifica del SW,
- riproduzione dell'opera che ne risulti.

Diritti esclusivi sul SW 3/3

Diritto di effettuare o autorizzare:

c) **distribuzione**

qualsiasi forma di distribuzione (inclusa la locazione) al pubblico dell'originale o di copie del SW.

Attenzione!! Principio di ESAURIMENTO

La **prima vendita** di una copia del SW nella Comunità Europea **esaurisce** il **diritto di distribuzione** nella Comunità stessa di quella copia.

NON si applica alla messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la realizzazione di copie dell'opera.

Eccezioni

- **Riproduzione e modificazione** sono consentite **senza autorizzazione** del titolare se **necessarie per l'uso** del SW, inclusa la correzione degli errori, **salvo patto contrario** (= **può** essere **vietato** per **contratto**).
- Chi ha diritto di usare il SW **può** effettuare una **copia di backup**, se **necessaria per l'uso** del SW. Questo **non può** essere **vietato** per **contratto**.
- Chi ha diritto di usare il SW - mentre carica, visualizza, esegue, trasmette o memorizza il SW - può, **senza autorizzazione** del titolare, osservare, studiare e sottoporre a prova il funzionamento del SW, per determinare le **idee** e i **principi** su cui si basa. **Accordi contrattuali contrari** sono nulli.

Eccezioni per interoperabilità 1/2

Non è necessaria autorizzazione del titolare se **riproduzione** del codice e **traduzione** della sua forma effettuate per **modificare** la forma del codice sono **indispensabili** per ottenere le **informazioni necessarie** per l'**interoperabilità** con altri SW di un programma creato autonomamente.

Questo è possibile se:

- attività sono compiute dal **licenziatario** o soggetto autorizzato;
- **informazioni non** sono **facilmente** e rapidamente **accessibili**;
- **attività** sono **limitate** alle parti di SW necessarie per ottenere l'interoperabilità.

Eccezioni per interoperabilità 2/2

Informazioni:

- **non** possono essere **utilizzate** a **fini diversi** dal conseguimento dell'interoperabilità;
- **non** possono essere **comunicate a terzi** tranne se necessario per l'interoperabilità;
- **non** possono essere **utilizzate** per sviluppare, produrre o commercializzare un SW simile.

Clausole contrattuali contrarie a qt disposizioni per l'interoperabilità sono **nulle**.

Qt disposizioni però **non** possono essere **interpretate** in modo tale che la loro **applicazione** rechi **pregiudizio** al **titolare** o **contrast** col **normale sfruttamento** del **SW**.

Registrazione 1/3

La **registrazione** di un SW sul **Pubblico Registro Software** presso la SIAE è

- **facoltativa** (non è necessaria per godere dei diritti d'autore, che sorgono con la creazione dell'opera, ma può essere utile per fornire una prova dell'esistenza del software e della titolarità dei diritti) e
- **a pagamento** (costa 126,62 €).

Fa fede fino a prova contraria dell'**esistenza** del **SW**, del suo **autore** e del **titolare dei diritti** (se soggetto diverso), fornisce una **prova documentale** dell'**esistenza** del **SW** alla **data** di **deposito**.

Il deposito ha validità **quinquennale**. Può essere rinnovato per la stessa durata.

Registrazione 2/3

Cosa fa la SIAE?

- **inserisce** nel registro i **dati** dichiarati,
- appone un **numero progressivo** e la **data** agli esemplari del SW,
- **conserva** gli esemplari nei suoi **archivi**,
- fornisce al richiedente un **attestato di registrazione**.

ATTENZIONE!!

La **SIAE** non ha alcun compito di lettura, giudizio o collocamento del SW depositato né **alcuna responsabilità** per eventuali **plagi** o **illecite utilizzazioni**.

Registrazione 3/3

Deposito **non** dà **diritto** per l'**iscrizione alla SIAE** o per la **tutela** del SW da parte della SIAE.

Sono resi pubblici: esistenza e titolo del SW, nome dell'autore, data e luogo di pubblicazione, nome del titolare dei diritti di utilizzazione economica (se diverso dall'autore).

Occorre **depositare copia** del SW su **disco ottico**.

Possibile **solo** per i **software pubblicati**.

Pubblicazione = primo atto di esercizio dei diritti di utilizzazione economica sul SW (es. titolare riproduce direttamente SW per commercializzazione o consegna SW al committente o al datore di lavoro per conto del quale lo ha sviluppato).

Registrazione – caso particolare

Vi è un caso particolare in cui la registrazione di un software presso la SIAE può costituire un adempimento necessario.

Uno dei requisiti alternativi per iscrivere una società nella sezione speciale del Registro Imprese come 'start up innovativa' <http://startup.registroimprese.it/> è quello di essere titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore presso la SIAE.

In questo caso particolare quindi non è sufficiente creare il software ma occorre depositarlo.

Software e brevetti

Convenzione di Monaco sul brevetto europeo

Art. 52 Invenzioni brevettabili

(1) I brevetti europei sono concessi per le invenzioni in ogni campo tecnologico, a condizione che siano nuove, implicino un'attività inventiva e siano atte ad avere un'applicazione industriale.

(2) **Non sono considerate invenzioni** ai sensi del paragrafo 1 in particolare:

- a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
- b) le creazioni estetiche;
- c) i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi o per attività commerciali, **come pure i programmi informatici**;
- d) le presentazioni di informazioni.

(3) Il paragrafo 2 esclude la brevettabilità degli oggetti o delle attività che vi sono enumerati soltanto nella misura in cui la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo concerne **uno solo** di tali oggetti o attività, **considerati come tali**.

Brevettabilità del SW 1/2

Convenzione sul brevetto europeo: un brevetto può essere concesso solo se l'invenzione è **nuova**, implica un'**attività inventiva** e se è suscettibile di **applicazione industriale**.

La concessione di **brevetti software** è **espressamente esclusa**: il software è tutelato dal diritto d'autore.

L'Ufficio europeo dei brevetti (European Patent Office, o EPO = non è un organismo dell'UE, ma è stato creato in base alla convenzione sul brevetto europeo) e gli uffici nazionali hanno concesso numerosi brevetti per invenzioni che utilizzano software.

Brevettabilità del SW 2/2

Esempio: brevetto concesso per un metodo che consente di individuare se un sistema antibloccaggio dei freni sta funzionando correttamente. E' stato ritenuto che il software apporti "un contributo tecnico" e sia quindi brevettabile ai sensi di quanto disposto dall'EPO. In questo caso, il brevetto tutela sia l'invenzione (il sistema di controllo dei freni) sia il software in questione.

Esempio: brevettabili un metodo per la visualizzazione automatica di messaggi di errore e uno strumento di correzione applicabile all'immagine gestito da un software.

*Nella pratica, gli **uffici dei brevetti nazionali** forniscono **interpretazioni** molto **diverse** di tali regole e anche le autorità nazionali interpretano i brevetti EPO in questo settore in modi differenti.*

Misure tecnologiche a protezione del software

Gli autori possono tutelare i propri diritti anche utilizzando misure tecnologiche.

I Titolari di **diritti d'autore** e **connessi** possono apporre sulle **opere** o sui **materiali protetti** **misure tecnologiche di protezione efficaci**.

Misure tecnologiche = tecnologie, dispositivi, componenti aventi lo scopo di impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti (es. accesso, copia).

Es. cifratura, distorsione, meccanismo di controllo delle copie.

Misure tecnologiche - sintesi

Chi può apporre le misure tecnologiche?

- titolari di diritti d'autore
- titolari di diritti connessi
- costitutori di banche dati (= *investitori, non autori*)

Il controllo può avvenire mediante:

- applicazione di un dispositivo di **accesso** o
- applicazione di un procedimento di **protezione** o
- limitazione mediante un meccanismo di **controllo**

Limitazioni per i titolari dei diritti

I **titolari** dei diritti che hanno apposto **misure tecnologiche** devono rimuoverle:

- per **permettere l'utilizzo delle opere o dei materiali protetti,**
- su **richiesta dell'autorità competente,**
- per fini di **sicurezza pubblica** o
- per permettere il corretto svolgimento di un **procedimento giudiziario, amministrativo, parlamentare.**

I titolari dei diritti non sono tenuti a tali adempimenti con riferimento alle opere messe a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente ("on demand").

Informazioni sul regime dei diritti

Informazioni elettroniche hanno lo scopo di **identificare l'opera** o il materiale protetto, **l'autore** e qualsiasi altro **titolare dei diritti**.

Possono contenere anche **indicazioni** su **termini** e **condizioni d'uso** dell'**opera** o dei **materiali** nonché qualunque **numero** o **codice** che **rappresenti** le **informazioni stesse** o altri **elementi** di **identificazione**.

Possono essere inserite dai titolari di diritti d'autore, dai titolari di diritti connessi e costitutori di banche di dati.

Le informazioni possono essere fatte comparire anche nella comunicazione al pubblico dell'opera.

Utilizzo di contenuti protetti da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online (novità)

Chi sono? **Prestatori di servizi della società dell'informazione** che hanno tutti i seguenti requisiti:

- a) scopo principale, o tra i principali scopi, di **memorizzare e dare accesso** al pubblico a **grandi quantità di opere** o di altri materiali protetti dal diritto d'autore;
- b) le **opere** o gli altri materiali protetti sono **caricati dai loro utenti**;
- c) le **opere** o gli altri materiali protetti sono organizzati e promossi allo **scopo** di trarne **profitto direttamente o indirettamente**.

Non sono prestatori di servizi di condivisione di contenuti online

Quelli che danno accesso alle **enciclopedie online senza scopo di lucro**, ai repertori didattici o scientifici senza scopo di lucro.

Piattaforme di sviluppo e di condivisione di software open source.

Fornitori di **servizi di comunicazione elettronica.**

Prestatori di **mercati online**, di **servizi cloud** da impresa a impresa e di servizi cloud che consentono agli utenti di caricare contenuti per uso personale, salvo che il mercato online o il servizio cloud consenta di condividere opere protette dal diritto d'autore tra più utenti.

Autorizzazione alla condivisione 1/2

I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, quando concedono l'**accesso al pubblico a opere protette** dal diritto d'autore o ad altri materiali protetti **caricati dai loro utenti**, compiono un **atto di comunicazione al pubblico** o un atto di **messa a disposizione del pubblico** per i quali **devono ottenere un'autorizzazione dai titolari dei diritti, anche mediante la conclusione di un accordo di licenza, ottenuta direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente** di cui al decreto legislativo del 15 marzo 2017, n. 35.

Autorizzazione alla condivisione 2/2

L'autorizzazione include gli **atti** compiuti dagli **utenti** che caricano sulla piattaforma del prestatore di servizi opere protette dal diritto d'autore **quando non agiscono per scopi commerciali o la loro attività non genera ricavi significativi.**

NON si applica la limitazione di responsabilità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (**responsabilità prestatori di servizi di hosting**).

D.Lgs. 70/2003, art. 16 1/2

Art. 16 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni - hosting)

1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione;

D.Lgs. 70/2003, art. 16 2/2

b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.

3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

Disabilitazione dell'accesso

I **titolari** dei diritti possono **chiedere** ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online di **disabilitare l'accesso** a loro specifiche opere o ad altri materiali o di rimuoverli.

Le **decisioni** sulla richiesta di disabilitazione o la rimozione dei contenuti sono soggette a **verifica umana**.

Il prestatore dà **immediata comunicazione agli utenti** dell'avvenuta disabilitazione o rimozione.

I prestatori devono istituire meccanismi di reclamo celeri ed efficaci (**Linee Guida Agcom**).

In attesa della decisione sul reclamo, i contenuti in contestazione restano disabilitati.

Sanzioni

Sanzioni civili

Chi **teme violazione** di un **diritto di utilizzazione economica** o vuole impedire continuazione o ripetizione di una violazione può **agire** in **giudizio** per accertare il diritto e **vietare** il proseguimento della violazione (art. 156).

Chi **è leso** nell'esercizio di un **diritto di utilizzazione economica** può **agire** in **giudizio** per ottenere il **risarcimento del danno** e la **distruzione** o **rimozione** dello **stato di fatto** da cui risulta la violazione (art. 158).

Risoluzione UE 2007/2153

"La criminalizzazione dei consumatori che non perseguono profitto non è la buona soluzione per combattere la pirateria digitale."

*Il **Parlamento europeo** ha **invitato** la **Commissione** e gli **Stati** membri a **evitare** l'adozione di **misure in contrasto** con le **libertà civili, i diritti umani** e i principi di **proporzionalità, efficacia** e **dissuasività**, quali l'interruzione dell'accesso a Internet.*

Sanzioni penali art. 171 1/2

Multa da euro 51 a euro 2.065 per chiunque, senza averne diritto, a **qualsiasi scopo** e in **qualsiasi forma**:

a) **riproduce, [...] diffonde, vende** o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'**opera altrui** [...], o introduce e mette in circolazione esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) **mette a disposizione del pubblico**, immettendola in un sistema di **reti telematiche**, [...] un'**opera** dell'ingegno **protetta, o parte** di essa;

a-ter) **riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale;**

b) [...] **diffonde** con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo o una **composizione musicale;**

c) [...];

Sanzioni penali art. 171 2/2

Nel caso a-bis (*mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, [...] un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa*)

Chiunque commette la violazione è ammesso a **pagare**, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una **somma** corrispondente alla **metà del massimo della pena** per il reato commesso, oltre le **spese** del procedimento. Il **pagamento estingue il reato**.

Sanzioni penali Art. 171-bis

E' sanzionato penalmente chiunque **abusivamente**

- **duplica**, per trarne **profitto**, **programmi per elaboratore** o
- ai medesimi fini **importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale** o concede in **locazione programmi** contenuti in supporti **non contrassegnati dalla SIAE**.

Pena: reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 2.582 a 15.493 €. Minimo 2 anni e 15.493 € se il fatto è di rilevante gravità.

Stessa pena si applica se il fatto concerne **qualsiasi mezzo** inteso unicamente a **consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi** applicati a **protezione** di un sw.

Sanzioni penali art. 171-ter

Questo articolo sanziona penalmente numerosi comportamenti, A CONDIZIONE CHE il **fatto** sia **commesso** per

- **uso non personale** e
- a **fini di lucro**.

Le sanzioni prevedono la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 2.582 a 15.493 euro.

Vediamo di seguito i diversi casi, da leggersi come "è punito chiunque...".

[NOTA: NON devono essere ricordati tutti a memoria, leggeteli attentamente e ricordate alcuni esempi]

171-ter c. 1 (a)

Abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con **qualsiasi procedimento**, in **tutto** o in **parte**

- un'opera destinata al **circuito televisivo, cinematografico**, della **vendita** o del **noleggio**,
- **dischi, nastri** o supporti analoghi od
- **ogni altro supporto** contenente **audio** o **video** di **opere musicali, cinematografiche** o **audiovisive assimilate** o **sequenze di immagini in movimento**.

171-ter c. 1 (b)

Abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere

- **letterarie,**
- **drammatiche,**
- **scientifiche o didattiche,**
- **musicali o drammatico-musicali, o**
- **multimediali,**

anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati.

171-ter c. 1 (c)

Pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione,

- **introduce** nel territorio dello Stato,
- **detiene** per la vendita o la distribuzione,
- **distribuisce**,
- pone in **commercio**,
- concede in **noleggio** o comunque
- **cede** a qualsiasi titolo,
- **proietta** in pubblico,
- trasmette a mezzo della **televisione** con qualsiasi procedimento,
- trasmette a mezzo della **radio**,
- fa ascoltare in **pubblico**

le **duplicazioni o riproduzioni abusive** di cui ai punti precedenti.

171-ter c. 1 (d)

Detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, **qualsiasi supporto** contenente **fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento**, od **altro supporto per il quale è prescritta**, ai sensi della LDA, l'apposizione di **contrassegno** da parte di organismi di gestione collettiva ed entità indipendenti (v. artt. 180 e 181-bis), **privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato.**

171-ter c. 1 (e)

In **assenza di accordo** con il **legittimo distributore**, **ritrasmette** o **diffonde** con qualsiasi mezzo un **servizio criptato** ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato.

Art. 171-ter c. 1 (f)

- Introduce nel territorio dello Stato,
- detiene per la vendita o la distribuzione,
- distribuisce,
- vende,
- concede in noleggio,
- cede a qualsiasi titolo,
- promuove commercialmente,
- installa

dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'**accesso** ad un **servizio criptato senza** il pagamento del **canone** dovuto.

171-ter c. 1 (f bis)

Fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, **attrezzature, prodotti o componenti** ovvero presta **servizi** che

- abbiano la **prevalente finalità o l'uso commerciale** di **eludere** efficaci **misure tecnologiche** o
- siano **principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati** con la **finalità** di rendere possibile o facilitare l'**elusione** di predette misure.

171-ter c. 1 (h)

- **Abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche, o**
- **distribuisce, importa** a fini di distribuzione, **diffonde** per radio o per televisione, **comunica** o mette a **disposizione del pubblico opere** o altri **materiali** protetti **dai quali** siano state **rimosse** o **alterate** le **informazioni** elettroniche stesse.

171-ter c. 1 (h-bis)

- **abusivamente**, *anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al R.D. 73/1931,* **esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale**
- **ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.**

171-ter c. 2 - 1/2

È punito con la **reclusione** da uno a quattro anni e con la **multa** da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente **oltre 50 copie** o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16(*), **a fini di lucro, comunica al pubblico** immettendola in un sistema di **reti telematiche**, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'**opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa**;

(*) diritto esclusivo di comunicazione al pubblico

171-ter c. 2 - 2/2

- b) esercitando **in forma imprenditoriale** attività di **riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi**, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) **promuove o organizza le attività illecite** di cui al comma 1.

Sanzioni amministrative 174-bis

Violazioni Sez. II LDA (Sanzioni penali) prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria pari al **doppio** del **prezzo di mercato dell'opera o del supporto** oggetto della violazione, in misura **comunque non inferiore a euro 103,00**.

Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00.

La **sanzione amministrativa si applica** nella misura stabilita **per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto**.

Sanzione amministrativa a 174-ter

E' punito chi abusivamente utilizza, duplica, mette a disposizione, riproduce in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti per eludere le misure di protezione, **opere o materiali protetti**, oppure **acquista o noleggia supporti** audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali **non conformi** alla **L. 633/41**.

Sanzione amministrativa pecuniaria e sanzioni accessorie (confisca del materiale, pubblicazione del provvedimento su un quotidiano a diffusione nazionale).

Dove vanno questi proventi?

I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative (art. 174-bis e 174-ter) affluiscono al **bilancio dello Stato** per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze:

a) **50%** a un **fondo** del **Ministero della giustizia** destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella **prevenzione e nell'accertamento dei reati della LDA**;

b) **50%** al **Ministero dell'economia e delle finanze** per la promozione di campagne informative (televisione, radio, cinema, stampa quotidiana e periodica), per **sensibilizzare l'opinione pubblica** sulla **illiceità** dell'acquisto di **prodotti** delle opere dell'ingegno **abusivi o contraffatti**.

Sanzioni penali 174-sexies 1/2

I prestatori di **servizi di accesso alla rete**, i soggetti **gestori di motori di ricerca** e i fornitori di **servizi della società dell'informazione**, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di Virtual Private Network (**VPN**) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine, gli operatori di **content delivery network**, i fornitori di servizi di **sicurezza** internet e di **DNS distribuiti**, che si pongono tra i visitatori di un sito e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web, quando **vengono a conoscenza** che siano in corso o che siano state compiute o tentate **condotte penalmente rilevanti** ai sensi della presente legge, dell'articolo 615-ter (accesso abusivo) o dell'articolo 640-ter (frode informatica) del codice penale, devono **segnalare immediatamente all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria** tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili.

Sanzioni penali 174-sexies 2/2

Questi soggetti devono designare e **notificare** all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un **punto di contatto** per comunicare per via elettronica.

Fuori dei casi di concorso nel reato, le omissioni della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono punite con la **reclusione** fino a un anno.

Attenzione ripasso!!! 1/2

Cose da sapere ASSOLUTAMENTE di questa lezione:

- Oggetto della tutela del diritto d'autore
- A chi si applica la LDA?
- Chi è il titolare dei diritti d'autore?
- Opera in comunione e opera collettiva
- Quando sorge il diritto d'autore?
- Durata del diritto d'autore
- Diritti morali (BENE!!!)
- Diritti patrimoniali: riproduzione, comunicazione, modificazione, distribuzione (BENE!!!)
- Trasmissione dei diritti ut. ec. (prima slide)

Attenzione ripasso!!! 2/2

- Eccezioni
- Diritti connessi
- Come è tutelato il software?
- Chi è il titolare dei diritti sul software?
- Software del dipendente (BENE!!)
- Diritti esclusivi sul software (BENE!!)
- Eccezioni ai diritti esclusivi/eccezioni per interoperabilità
- Registrazione del software
- Brevettabilità del software
- Misure tecnologiche/informazioni sul regime dei diritti
- Sanzioni (in generale, le principali, NON tutto a memoria!)